

POLÍTICAS SOCIOLABORALES Y DE EMPLEO

Sesión 10 – Activación, Control de la Búsqueda y Efectos sobre el Empleo

Semana 7 · Grado en RRLL y RRHH · Código 102023 · Manuel A. Hidalgo Pérez

Arquitectura Pedagógica de la Sesión 10

Fase 1 (00–20 min)

Gancho y Debate Inicial

Noticia del CAE, sondeo Forms en directo y choque empírico de la trampa del paro a tiempo parcial.

Fase 2 (20–45 min)

Mini-Lección: Activación y CAE

Reforma RD-ley 2/2024 / 2026: compatibilidad salario-subsidio, colocación adecuada y régimen LISOS.

Fase 3 (45–70 min)

Mini-Lección: Dinámica Temporal

Pico de salida al agotamiento (Spike at exhaustion), asfixia de liquidez y calidad del empleo.

Fase 4 (70–85 min)

Laboratorio Activo (App)

Taller interactivo individual desde el móvil con micro-app: simulación de casos de RRLL.

Fase 5 (85–120 min)

Reto Manuscrito y Feedback

Cuartilla manuscrita individual (10 min), subida con QR a Forms y proyección de solución modelo.

Noticia de Prensa: El Estreno del Complemento de Apoyo al Empleo

CINCO DÍAS / EXPANSIÓN · LEGISLACIÓN LABORAL

«El SEPE estrena la compatibilidad general entre subsidio y contrato: ¿Incentivo al empleo o subsidio a la parcialidad?»

• La reforma del sistema de protección asistencial (RD-ley 2/2024 / 2026) introduce en España el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE).

• Por primera vez, un perceptor de subsidio asistencial puede empezar a trabajar a tiempo completo o parcial sin perder su ayuda pública durante 180 días.

• El objetivo institucional es derribar la histórica trampa del desempleo, donde aceptar un empleo parcial suponía perder dinero a final de mes.

EL ENIGMA PARA RRLL

Durante 40 años, la regla de oro fue: «O trabajas, o cobras paro».

Si una persona cobra 480 € de subsidio y le ofrecen 20 h/semana por 660 € netos:

¿Por qué antes de 2024 la inmensa mayoría rechazaba la oferta?

¿Cómo cambia el CAE las decisiones de contratación en las empresas?

La «Trampa del Desempleo»: Cuando Trabajar Cuesta Dinero

Régimen Tradicional (Sin CAE)

- Subsidio por desempleo: 480 € / mes.
- Oferta laboral a tiempo parcial (20 h): 660 € / mes.
- Al firmar el contrato: Extinción del 100% del subsidio.

Ganancia neta líquida mensual:

660 € - 480 € = 180 € adicionales al mes.

- Por 80 horas de trabajo efectivo:

180 € / 80 h = 2,25 € netos por hora.

- Resultado: Descontando transporte y manutención, la ganancia real es negativa. El trabajador racional rechaza el empleo.

Nuevo Régimen con CAE (RD-ley 2/2024 / 2026)

- Oferta a tiempo parcial (ejemplo): 660 € netos / mes.
- Compatibilidad CAE: Mantiene el 70% del subsidio (336 €).
- Ingreso mensual conjunto: 660 € + 336 € = 996 € netos.
- Ganancia neta frente a estar parado: +516 € al mes.

Topes y Límites Máximos Legales (Art. 282 bis LGSS):

- Límite retributivo: El salario del empleo no puede superar el 375% del IPREM (2.250 € brutos/mes en 2026).
- Límite máximo del subsidio: El CAE no puede superar el 80% del IPREM (máx. 480 €/mes en jornada completa).
- Tope conjunto: La suma total de salario y complemento no puede exceder la retribución bruta previa al despido.

Sondeo de Aula: ¿Aceptaría Laura la Oferta Laboral?

PREGUNTA DE SONDEO (1 MINUTO DESDE EL MÓVIL)

Un demandante cobra 480 € de subsidio y le ofrecen 20 h/semana por 660 € netos.

Si la normativa NO permitiera compatibilizar ayuda y sueldo, ¿cuál es la reacción esperada?

[A] Aceptará con entusiasmo, porque trabajar siempre es mejor que un subsidio.

[B] Rechazará la oferta: el esfuerzo y costes de transporte reducen la ganancia neta a solo 2,25 €/hora (Trampa del paro).

[C] El SEPE le retirará la prestación automáticamente antes de poder decidir.

[D] La empresa está legalmente obligada a duplicar el salario.

ESCANEA PARA VOTAR
Microsoft Forms · UPO
Solo 1 minuto

Desmontando el Prejuicio: Racionalidad de Incentivos en RRLL

Conclusión de Apertura: Las Conductas Responden al Diseño Institucional

1. El rechazo a empleos a tiempo parcial no es 'falta de ganas de trabajar', sino una respuesta racional ante un tipo marginal del 100% que penaliza el trabajo.

2. La activación laboral no se logra solo con sanciones policiales, sino diseñando incentivos compatibles con el empleo (in-work benefits).

3. A partir de este momento: ¿Cómo funciona exactamente el CAE? ¿Qué límites legales impone la colocación adecuada del SEPE? ¿Y qué ocurre al agotarse el paro?

🔒 **POLÍTICA DE AULA: Portátiles cerrados y móviles guardados · Solo libreta y bolígrafo**

El Complemento de Apoyo al Empleo (RD-ley 2/2024 / 2026)

Modalidad Asistencial (Subsidios)

• Compatible desde el mes 1 con contrato a jornada completa o parcial (máx. 180 días).

• Escala decreciente por trimestres (IPREM 2026 = 600 €):

- Meses 1 a 3 (Trimestre 1): 80% IPREM (480 €) a jornada completa o 60% IPREM (360 €) a tiempo parcial.

- Meses 4 a 6 (Trimestre 2): 60% IPREM (360 €) a jornada completa o 40% IPREM (240 €) a tiempo parcial.

Ejemplo Cuantitativo (Sueldo de 1.200 € a jornada completa):

• Trimestre 1: 1.200 € salario + 480 € CAE = 1.680 €/mes.

• Trimestre 2: 1.200 € salario + 360 € CAE = 1.560 €/mes.

• Lógica: Acompaña la reinserción con un incentivo transitorio que se reduce gradualmente al consolidar el empleo.

Modalidad Contributiva (Paro Ordinario)

• Gran novedad histórica (RD-ley 2/2024 · 2026):

Compatibiliza el paro contributivo con empleo (¡incluso a tiempo completo!).

• Requisitos estrictos de acceso:

1. Prestación inicial reconocida de al menos 12 meses.
2. Haber consumido ya al menos 9 meses de cobro previo.
3. Salario del nuevo empleo inferior al 375% IPREM (2.250 €/mes).

• ¿Cómo se cobra? El paro remanente se convierte en un complemento mensual decreciente (80% al 40% IPREM) sumado a la nómina.

• ¿Cuál es la lógica laboral y económica de esto?

- A partir del mes 9 se dispara el riesgo de desánimo e histéresis.

- Al no perder el paro restante de golpe, se modera el salario de reserva (w_R) y se incentiva colocarse sin esperar a agotar los 24 meses.

El Acuerdo de Actividad y la Vinculación con las PAE

Obligaciones del Demandante

• Búsqueda activa acreditada: Enviar currículums, entrevistas y registro de autocandidaturas.

• Participación preceptiva en acciones formativas y de reciclaje profesional organizadas por los Servicios Públicos de Empleo.

• Aceptación de la colocación adecuada que le sea ofrecida por el SEPE o agencias colaboradoras.

• Comparecer periódicamente ante la oficina de empleo a requerimiento.

Compromiso de los Servicios Públicos

• Perfilado individualizado mediante herramientas de diagnóstico de empleabilidad.

• Tutorización y diseño de un itinerario personalizado de inserción laboral.

• Oferta formativa adaptada a las cualificaciones requeridas por el tejido productivo comarcal.

• Intermediación laboral activa para casar vacantes empresariales con candidatos.

La «Colocación Adecuada» en la LGSS (Art. 301)

Criterio 1

Criterio Profesional

Durante el primer año, la oferta debe corresponder a la profesión habitual o titulación formativa previa. Protege el capital humano específico.

Criterio 2

Criterio Retributivo

El salario debe ajustarse al convenio colectivo del sector y puesto ofertado. En ningún caso puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Criterio 3

Criterio Geográfico

Distancia máxima habitual: 30 km desde el domicilio, o que el trayecto no supere el 25% de la jornada ni el coste de transporte el 20% del salario.

Flexibilización Temporal y Sanciones de la LISOS (Art. 25.4)

Flexibilización tras 12 Meses

• Pasado el primer año en desempleo ininterrumpido, la exigencia legal cambia drásticamente.

• El SEPE amplía el abanico profesional: Se consideran colocaciones adecuadas ofertas de otros sectores o categorías profesionales inferiores afines.

• Justificación de RRLL: Evitar que el desempleado quede atrapado en una selectividad rígida mientras su empleabilidad se desploma.

Escala de Sanciones (LISOS)

Rechazar una colocación adecuada sin justificación legal es INFRACCIÓN GRAVE (art. 25.4 LISOS):

• 1ª Infracción: Pérdida de 3 meses de prestación.

• 2ª Infracción: Pérdida de 6 meses de prestación.

• 3ª Infracción: Extinción definitiva del derecho.

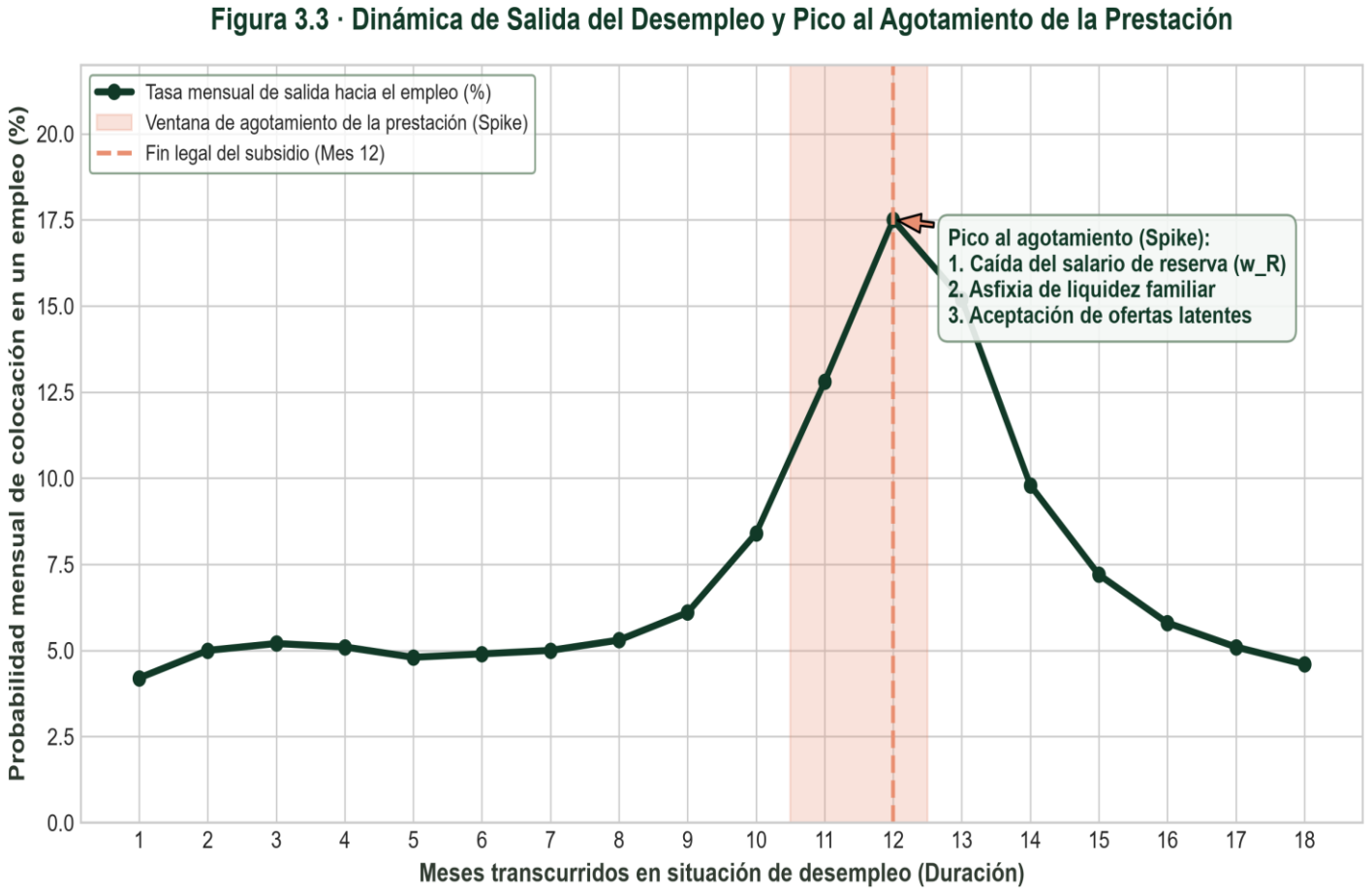
• Clave jurídica: La carga de la prueba de la inadecuación recae en el trabajador.

Dinámica Temporal: La Conducta de Búsqueda a lo Largo del Paro

Evolución de las Decisiones Laborales del Desempleado en el Tiempo

- **Fase Inicial (Meses 1–4 · Protección alta):** El demandante mantiene un salario de reserva elevado; busca con calma empleos acordes a su categoría anterior.
- **Fase Intermedia (Meses 5–9 · Primeros ajustes):** La tasa de reemplazo contributiva cae del 70% al 60%. Aumenta la intensidad de envío de currículums.
- **Fase Pre-Agotamiento (Meses 10–12 · La cuenta atrás):** Se aproxima la extinción de la prestación. La urgencia económica familiar empieza a dominar las decisiones.
- **Fase Post-Agotamiento (Mes 13+ · Salto al subsidio o vacío):** Fuerte caída del nivel de vida si no se accede al subsidio asistencial. Disposición a aceptar cualquier oferta disponible.

Figura 3.3 · El Repunte de Salidas al Agotarse la Prestación



Lectura Laboral del Gráfico

1. Estabilidad inicial:

La probabilidad mensual de colocación ronda el 5% durante los meses 1 a 8.

2. El repunte (Spike):

En los meses 11 y 12 salta al 17,5%, triplicando la media anterior.

3. El dilema de análisis:

¿Es oportunismo (picaresca) o es asfixia económica familiar que desploma las exigencias salariales?

¿Por Qué se Dispara la Salida? Las Tres Hipótesis

Canal Explicativo 1

Hipótesis 1 · Asfixia de Liquidez (Chetty)

Los hogares carecen de ahorros suficientes. Al terminarse el paro, la necesidad imperiosa de pagar comida y vivienda desploma el salario de reserva (w_R). El trabajador acepta empleos que antes rechazaba.

Canal Explicativo 2

Hipótesis 2 · Oportunismo Estratégico

Una minoría de trabajadores con ofertas previas o posibilidad de reenganche posterga intencionadamente la firma de contratos para maximizar el cobro del subsidio público acumulado.

Canal Explicativo 3

Hipótesis 3 · Acuerdos Informales con Empresas

Práctica de Relaciones Laborales: Empresas que acuerdan verbalmente esperar a que el candidato agote su prestación antes de formalizar la contratación laboral definitiva.

Calidad del Emparejamiento Laboral (Nekoei y Weber, 2017)

La Visión Tradicional Cortoplacista

• Asume que cualquier semana adicional cobrando el paro es una pérdida económica neta.

• Solo mide la rapidez en salir de las listas del SEPE.

• Riesgo real en RRLL: Si se fuerza al parado a colocarse en 48 horas, se producen emparejamientos pésimos (subempleo, desajuste formativo y despidos rápidos).

Evidencia Empírica de Vanguardia

• Salarios de entrada más altos (+2% a +5%): Nekoei y Weber demuestran que tener cobertura permite buscar vacantes más afines a las competencias del trabajador.

• Mayor permanencia y estabilidad: Menor probabilidad de despido en los 2 años siguientes.

• Ganancia de productividad: La empresa contrata al perfil idóneo y reduce costes de rotación.

Sesgo de Publicación y Meta-Análisis en Economía Laboral

¿Por Qué la Prensa Suele Exagerar los Efectos Negativos del Paro?

1. El 'Sesgo de Publicación' (Publication Bias):

Los estudios académicos que encuentran grandes efectos de desincentivo laboral o fraude tienen mayor probabilidad de ser aceptados en revistas de impacto y citados en los medios de comunicación que aquellos que encuentran efectos moderados o neutros.

2. Lo que dice el Meta-Análisis Riguroso:

Cuando se corrigen estos sesgos estadísticos, la elasticidad del desempleo frente a la cuantía de la prestación es MODERADA (alrededor de 0,3 a 0,5). Es decir, si el importe de la prestación aumenta un 10%, la duración media del desempleo apenas se alarga entre un 3% y un 5% (unos pocos días o una semana), demostrando que el desincentivo real sobre la búsqueda activa es muy reducido.

3. Lección para un profesional de RRLL:

Desconfiar de titulares catastrofistas: las políticas públicas deben basarse en evidencia causal contrastada y no en anécdotas sesgadas.

El Trípode del Sistema Moderno de Empleo

Pilar 1

1. Seguro de Búsqueda Suficiente

Garantiza un nivel de vida digno, protege el consumo familiar y financia el tiempo necesario para lograr un emparejamiento productivo eficiente.

Pilar 2

2. Incentivo Salarial (El CAE)

Derriba la trampa de inactividad, haciendo compatible subsidio y sueldo para fomentar la reinserción rápida incluso a jornada parcial.

Pilar 3

3. Condicionalidad y Control SEPE

A través del Acuerdo de Actividad, la colocación adecuada y la LISOS, evita el riesgo moral y la cronificación en el paro.

Simulación Interactiva: Salario de Reserva y Colocación

MISIÓN DE RELACIONES LABORALES (15 MINUTOS)

1. Desbloquea tu teléfono móvil y abre la micro-app.

2. Escenario Laura (El CAE):

Calcula sus ingresos sumando salario a tiempo parcial + complemento CAE frente a quedarse en casa cobrando solo el subsidio.

3. Escenario Carlos (Colocación Adecuada):

Analiza si la oferta de peón a 35 km cumple los requisitos legales del Art. 301 LGSS o si puede ser rechazada legítimamente.

4. Escenario Agotamiento:

Experimenta con la curva de búsqueda temporal y el repunte final.

MICRO-APP OFICIAL
Colocación Adecuada y CAE
mhidper.github.io

Reto Individual en Papel · Regla de Oro (10 Minutos)

Instrucciones Obligatorias para la Evaluación Continua

- Dispositivos guardados: Móviles y portátiles cerrados durante los 10 minutos de redacción.
- Soporte: Cuartilla manuscrita a mano con bolígrafo (máximo 1 cara).
- Dos turnos diferenciados e independientes (Línea 1 Martes y Línea 2 Viernes) para garantizar equidad.
- Baremo oficial: 0 a 1.000 puntos (P1 Conceptual 500 pts + P2 Aplicada 500 pts) acumulables al Pasaporte Digital.
- Al cumplirse el minuto 10: Se proyectará el código QR para fotografiar y subir la entrega a Forms.

Turno Martes · Línea 1 (27 de Octubre de 2026)

CUESTIONES DE EXAMEN · REDACTA A MANO EN TU CUARTILLA

1. (500 pts) El Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) y los Incentivos de Contratación:

Explica por qué la regla tradicional de incompatibilidad total entre cobrar el paro y trabajar generaba la 'trampa del desempleo', especialmente en contratos a tiempo parcial. Describe cómo funciona la compatibilidad introducida por el CAE (RD-ley 2/2024 / 2026) y valora su impacto en la gestión de recursos humanos para cubrir vacantes.

2. (500 pts) El Fenómeno del 'Spike at Exhaustion' (Repunte al Agotamiento):

Las estadísticas muestran que las salidas del desempleo se disparan de forma notable en las semanas anteriores y posteriores a que el trabajador agote su prestación. Explica por qué este repunte no se debe solo a holgazanería o picaresca, analizando el papel de la asfixia de liquidez familiar y la caída del salario de reserva.

Turno Viernes · Línea 2 (30 de Octubre de 2026)

CUESTIONES DE EXAMEN · REDACTA A MANO EN TU CUARTILLA

1. (500 pts) La 'Colocación Adecuada' y la Condicionalidad Activa (Art. 301 LGSS):

Un perceptor de prestaciones no puede rechazar cualquier oferta laboral sin ser sancionado. Detalla los tres requisitos objetivos que definen jurídicamente la 'colocación adecuada' (profesional, retributivo y geográfico). ¿Por qué la normativa flexibiliza estos criterios cuando el trabajador supera el año en desempleo y qué sanción prevé la LISOS ante una negativa injustificada?

2. (500 pts) Calidad del Emparejamiento Laboral (Job-Match Quality):

Un directivo sostiene: 'Las prestaciones solo sirven para retrasar la vuelta al trabajo; cuanto más duren, peor'. Apoyándote en la evidencia de Nekoei y Weber (2017), refuta esta postura explicando cómo un tiempo razonable de cobertura económica permite un mejor emparejamiento, salarios futuros más altos y mayor estabilidad.

Escanea y Sube tu Cuartilla a Microsoft Forms (2 Minutos)

TIEMPO FINALIZADO · ABRE LA CÁMARA DEL MÓVIL

1. Escanea el código QR proyectado en la pantalla.

2. Accede con tu cuenta institucional de la Universidad Pablo de Olavide (@alu.upo.es).

3. Realiza una fotografía nítida y bien iluminada de tu cuartilla manuscrita.

4. Verifica que se aprecie tu nombre y DNI en la cabecera (serán anonimizados en la corrección ciega).

5. Pulsa 'Enviar'. ¡Entrega completada!

FORMULARIO FORMS
Subida de Reto · Sesión 10
Cuenta @alu.upo.es

Solución Modelo · Turno Martes (Línea 1 · 0–1.000 pts)

Cuestión 1: El CAE (500 pts)

• Trampa del paro (200 pts): Al perder el 100% de la ayuda, la ganancia neta horaria a tiempo parcial era de 2,25 €/h; trabajar costaba dinero.

• Mecánica del CAE (200 pts): Permite compatibilizar subsidio (desde mes 1) o contributiva (desde mes 9) con salario hasta 180 días con cuantía decreciente.

• Impacto en RRHH (100 pts): Facilita cubrir vacantes parciales y atrae demandantes cualificados.

Cuestión 2: Spike at Exhaustion (500 pts)

• Concepto (150 pts): Repunte abrupto de salidas del paro en las semanas inmediatas al fin del subsidio.

• Asfixia de liquidez (200 pts): No es solo oportunismo; al agotarse los ahorros, la urgencia de ingresos hunde el salario de reserva (w_R).

• Implicación (150 pts): El trabajador intensifica la búsqueda y acepta ofertas antes descartadas por necesidad vital.

Solución Modelo · Turno Viernes (Línea 2 · 0–1.000 pts)

Cuestión 1: Colocación y LISOS (500 pts)

• 3 Criterios Art. 301 (250 pts): Profesional (categoría/título previo), Retributivo (convenio >= SMI) y Geográfico (<30 km o 25% jornada).

• Flexibilización a los 12 meses (150 pts): Se amplía a puestos afines de otros sectores para evitar histéresis.

• Sanción LISOS (100 pts): Infracción grave: 3 meses de pérdida (1ª), 6 meses (2ª), extinción (3ª).

Cuestión 2: Emparejamiento (500 pts)

• Crítica cortoplacista (150 pts): Forzar colocaciones exprés genera desajuste formativo y despidos rápidos.

• Evidencia Nekoei-Weber (200 pts): La protección financia la búsqueda productiva; salarios de entrada un 2%–5% más altos.

• Permanencia (150 pts): Menor probabilidad de volver al paro en 2 años; mayor productividad para la empresa.

Pasaporte Digital y Próxima Sesión EB 11

Pasaporte de Evaluación Continua · PSLL 2026-27

• Tus retos de hoy serán corregidos bajo el protocolo de evaluación ciega con token numérico anónimo.

• Consulta tu puntuación (0–1.000 pts) y comodines acumulados en el portal digital seguro.

• Próxima Sesión EB 11:

«Los huecos de la protección y la garantía de rentas: del subsidio al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la trampa de la pobreza».

• Base directa para el Caso 2 de EPD.

PORTAL DEL PASAPORTE
Consulta tus Puntos
mhidper.github.io